



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES VALLA

69330 PUSIGNAN

Le **mercredi 28 juin 2023** à 18h00, les copropriétaires de la résidence VALLA sis 2 RUE DU VALLON 69330 PUSIGNAN, régulièrement convoqués par le syndic se sont réunis SALLE EDOUARD COMTE 37 PETITE ROUTE 69330 PUSIGNAN

La séance est ouverte à 18h00.

Copropriétaires présents :

2 VALLON (502) - 2LA (2009) représenté par Mme BOYER - BELFORTE Maurice (244) - CORREIA BOUVERY (613) - DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514) - MENNELLA Valérie (1018) - POUPINEAU CHANTAL (701) - RAYMOND Florian (73) - SAINT-SORNY Camille (347) représenté par Mr LOSTAL - YDE (561) -

Copropriétaires représentés :

2LA (2009), SAINT-SORNY Camille (347),

sont présents ou représentés :

**10 / 13 copropriétaires, totalisant
6582 / 10000 tantièmes généraux.**

Copropriétaires absents ou non représentés :

COMMUNE DE PUSIGNAN (2617), Madame DELLA-GUARDIA Pauline (753), STE ROIPEY (48),

sont absents ou non représentés : 3 / 13 copropriétaires, totalisant

3418 / 10000 tantièmes généraux.

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Question n° 01

Nomination du président de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur BELFORTE Maurice en qualité de Président(e) de séance. À cet instant le syndic remet au Président du conseil syndical à défaut l'un des membres du conseil syndical ou en leur absence au Président de séance les pouvoirs en blanc qu'il a reçus en retour de convocation qui les accepte dans le respect des règles de l'article 22 de la loi, aux fins de les distribuer publiquement.

Le Président de séance est mandaté par l'assemblée pour s'assurer qu'aucun copropriétaire ne dispose de plus de trois pouvoirs sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 10 % des tantièmes de la copropriété.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 02

Nomination du (des) scrutateur(s).

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de S.C.I. CORREIA BOUVERY en qualité de scrutateur et pour certifier exacte la feuille de présence émargée conformément à l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Après vérification, il certifie exacte la feuille de présence.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

HB

S.A. au capital de 76.500 € - RCS Lyon B 973 507 486 - Code APE 6832A

C.C.P. LYON 1381-11 U

Membre de l'union des Syndicats de l'immobilier (UNIS)

Carte professionnelle délivrée par la CCI DE FRANCE - N° CPI 6901 2017 000 016 824

Garantie financière : CEGC - SOCAMAB

Assurances R.C.P. conformes aux articles L. 512.6, R. 512.14 et A. 512.4 du code des Assurances. N° ORIAS 07023153



Accès Tram Ligne T3
Bus n°67 Arrêt Décines Centre

Question n° 03**Nomination du secrétaire de séance.**

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale approuve la candidature de Monsieur MUCCIO de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC en qualité de secrétaire de séance.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 04**Compte rendu du conseil syndical. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.**

Conditions de majorité de l'.

Les points suivants sont évoqués :

- Monsieur CORREIA a supprimé les haies sur le parking afin de limiter les couts des charges.
- Le lot 22 n'est pas conforme au descriptif du règlement de copropriété à savoir qu'il s'agit d'un stationnement administrativement, mais que c'est une annexe au lot 3 et 4.

Suite à ces problèmes, l'assemblée décide de mettre en demeure les propriétaires des lots sans existence juridique en demandant la restitution des lots au syndicat de copropriété.

- Discussion concernant l'installation d'un réducteur de pression sur les logements.
- Discussion concernant l'accès au parking par des personnes extérieures à la résidence, un devis sera réalisé pour la mise en place d'un récepteur sécurisé avec télécommandes non copiable.

Question n° 05**Approbation du projet d'arrêté des comptes. (Comptes joints à la convocation en annexe).**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Article 1 du décret du 9 juin 1986

Le syndic rappelle aux copropriétaires que les pièces justificatives des charges sont à leur disposition, en ses bureaux, le dernier jour ouvré qui précède l'assemblée générale et ce dans le respect du délai prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1985. Un rendez-vous doit être préalablement fixé.

Après un débat qui permet de donner des précisions sur les dépenses de l'exercice, le Président de séance propose à l'assemblée de passer au vote.

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il vous a été notifié lors de la convocation les projets de :

- compte des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.
- situation de trésorerie du syndicat au 31/12/2022.
- l'état des dettes et des créances du syndicat au 31/12/2022.

L'assemblée approuve le projet d'arrêté des comptes clos au 31/12/2022 ainsi que ses annexes.

Le projet individuel transmis devient définitif et ne sera pas renvoyé.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 06**Quitus au syndic.**

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus à la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2022.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 07**Vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément au décret du 27/05/2004 stipulant que le budget de l'exercice à venir est à approuver lors de l'assemblée générale, l'assemblée approuve le budget prévisionnel tel qu'il a été présenté en annexe à un montant de 15704,85 € dont les fonds alur.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

RB

Question n° 08

Renouvellement de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe).

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale désigne comme syndic la S.A. CORNEILLE SAINT-MARC, 179 Avenue Jean Jaurès à DECINES (69150) représentée par M. Sébastien CARRET, PDG, titulaires de la carte professionnelle de gestion immobilière N° CPI 6901 2017 000 016 824 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, garantie par la Compagnie Européenne de Garantie et Caution.

Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 28/06/2023 pour se terminer le 30/06/2024

Montant des honoraires : 2710,00 €

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état.

Au titre de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) conformément au règlement EUROPEEN, le syndic peut être amené à transmettre les coordonnées des copropriétaires ou de tout occupant dans le but d'intervention d'entretien au sein de la copropriété.

Les copropriétaires, pris individuellement, acceptent les termes du contrat (gestion courante et hors gestion courante), et mandatent Mr Monsieur BELFORTE Maurice, Président de séance, pour signer le contrat à leur place.

L'assemblée générale désigne Monsieur BELFORTE Maurice pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 09

Dispense de l'obligation du conseil syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

« En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente.

Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet.

Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire. »

L'assemblée générale, informée de l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndic énoncée à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de la faculté d'y déroger, décide, à la demande du conseil syndical, que celui-ci est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lors de la prochaine désignation du syndic.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **4863 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **1719 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **4863 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **1719 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : MENNELLA Valérie (1018), POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 10

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté préalablement par le syndic pour la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 300 EUROS TTC.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 11

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire.

MB

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 12

Election ou réélection des membres du conseil syndical conformément à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

N.B. La désignation des membres du conseil syndical par l'assemblée générale s'effectue par un vote sur des candidatures individuelles et non sur des candidatures groupées. En conséquence, chaque candidature fera l'objet d'un vote individuel pour une durée de 3 ans.

Sur la candidature de Madame DEGACHE

L'assemblée approuve la candidature de Madame DEGACHE en qualité de membre du conseil syndical.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur la candidature de SCI 2LA

L'assemblée approuve la candidature de la SCI 2LA en qualité de membre du conseil syndical.

Sur la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE en qualité de membre du conseil syndical.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur la candidature de Monsieur CORREIA

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur CORREIA en qualité de membre du conseil syndical.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 13

Autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale autorise la police municipale à pénétrer dans les parties communes de la copropriété. (loi N°65.557 du 10 juillet 1965)

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 14

Décision à prendre quant au changement de la compagnie d'assurance multirisque immeuble.

Conditions de majorité de l'Article 24.

Examen des devis présentés par les entreprises contactées concernant le choix d'une assurance multirisque immeuble.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise FILHET ALLARD en date du 19/04/22 et s'élevant TTC à la somme de 3140,00 euros sous réserve de la sinistralité.

- Le devis établi par l'entreprise APRIL en date du 19/04/22 et s'élevant TTC à la somme de 2975,00 euros sous réserve de la sinistralité.

NB

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des propositions de police d'assurances jointes à la convocation, demande au syndicat de souscrire une police d'assurance multirisque immeuble au nom du syndicat auprès de la compagnie FILHET ALLARD.

Le syndicat est informé que la SA CORNEILLE SAINT-MARC est déclaré auprès de l'ORIAS comme courtier en assurance.

Vote(nt) **POUR** : 9 copropriétaire(s) totalisant **5881 / 6582** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 6582** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 15

Décision à prendre concernant l'annulation des appels de fonds travaux votés le 7 AVRIL 2022 concernant les travaux de toiture du bâtiment D

Conditions de majorité de l'Article 24.

En date du 7 avril 2022, les copropriétaires ont validé en assemblée générale la provision d'une somme de 10000 € en vue d'identifier et supprimer la cause du dégât des eaux dans le logement de Monsieur BELFORTE.

Le désordre provenait du bardage bois à l'extrémité du bâtiment.

Les travaux ont été réalisés et afin de rembourser la différence entre les travaux réalisés (6180,40 €) et la somme provisionnée, il est décidé d'annuler les appels de fonds réalisés initialement.

L'assemblée après avoir délibéré décide d'annuler l'appel de fonds de 10000 €.

J'attire votre attention que l'annulation des appels de fonds pourra être votée uniquement si les résolutions 16 et 18 sont validés.

Vote(nt) **POUR** : 6 copropriétaire(s) totalisant **2352 / 2352** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 16

Décision à prendre quant à la réitération des travaux de refecton du bardage bois causant des sinistres (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Les travaux de refecton du bardage bois ont été réalisés en deux temps, une première intervention de l'entreprise CAE pour la somme de 5230,00 € et une seconde intervention concernant l'habillage du bandeau en aluminium d'un montant de 950,40 €.

L'assemblée accepte la réitération de ces travaux qui ont été validés en amont par le conseil syndical.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux sont offerts.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés.

L'assemblée décide d'effectuer 1 appels à la date du 01/08/2023.

PS : Les travaux pourront être lancés seulement si tous les appels de fonds ont été réglés par l'ensemble des copropriétaires.

Vote(nt) **POUR** : 6 copropriétaire(s) totalisant **2352 / 2352** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 17

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Réalisation d'une étude en vue de la réfection de la toiture du bâtiment C.

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise TAMBURINI en date du 23/01/2023 et s'élevant TTC à la somme de 2280 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux par l'entreprise TAMBURINI pour un montant de 2280 euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 82 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés.

L'assemblée décide d'effectuer 2 appels aux dates suivantes : 01/08/23, 01/09/23

PS : Les travaux pourront être lancés seulement si tous les appels de fonds ont été réglés par l'ensemble des copropriétaires.

Vote(nt) **POUR** : 2 copropriétaire(s) totalisant **686 / 686** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 18

Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Vote(nt) **POUR** : 1 copropriétaire(s) totalisant **849 / 3094** tantièmes. Ont voté pour : MENNELLA Valérie (849),

NB

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **1492 / 3094** tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 19

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Reprise de l'abergement de rive, reprise du caniveau et de la descente d'eau sur le bâtiment B (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise MCZ en date du 08/07/2022 et s'élevant TTC à la somme de 350 euros.

- Le devis établi par l'entreprise MCZ en date du 08/07/2022 et s'élevant TTC à la somme de 4165 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux pour un montant de 4515 euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 162 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés.

L'assemblée décide d'effectuer 2 appels aux dates suivantes : 01/08/2023, 01/09/2023

PS : Les travaux pourront être lancés seulement si tous les appels de fonds ont été réglés par l'ensemble des copropriétaires.

Vote(nt) **POUR** : 2 copropriétaire(s) totalisant **686 / 686** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 20

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur de 28 m² situé à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°21 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes pour l'Euro symbolique d'une surface au sol de 28 m² (dimensions approximative de 6,42 mètres par 4,35 mètres) , à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°21, propriété de la SCI CORREIA BOUVERY, également propriétaire du lot n°20.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyée pour 6 copropriétaires en 2015. La surface cédée est notamment identique à celle cédée par le passé correspond au lot n°24 (garage à l'angle du bâtiment D visible sur le plan de masse) qui a servi de surface de référence.

Les copropriétaires autorisent également la création d'une terrasse sur ladite zone (lot nouvellement créé) et la pose de claustra (aluminium, bois et/ou végétale) pour délimiter celle-ci situé à l'arrière du bâtiment D.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) ainsi qu'à la vente desdites parties communes conformément à la présente résolution votée et sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,

- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°1 résolution 19 et 20 :

- Plan de masse du rez-de-chaussée avec implantation de la parties communes objet de la cession,

- Vue aérienne,

- Reportage photographique,

- Photographie avec zones délimitées,

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 7 copropriétaires dont 6 en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Résolution rejetée à l'article 26 revotée à l'article 26-1

Question n° 20 a

Vote pour le recours à la passerelle de majorité.

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur de 28 m² situé à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°21 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26-1.

La majorité de l'article 25 n'ayant pas été obtenu lors du vote de la résolution précédente, et les conditions de l'article 26-1 (suivant le code de la copropriété) étant réunies, la résolution précédente fera donc l'objet d'un nouveau vote à la majorité de l'article 25.

L'assemblée accepte l'utilisation de la passerelle de majorité.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes pour l'Euro symbolique d'une surface au sol de 28 m² (dimensions approximative de 6,42 mètres par 4,35 mètres) , à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°21, propriété de la SCI CORREIA BOUVERY, également propriétaire du lot n°20.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyée pour 6 copropriétaires en 2015. La surface cédée est notamment identique à celle cédée par le passé correspond au lot n°24 (garage à l'angle du bâtiment D visible sur le plan de masse) qui a servi de surface de référence.

713

Les copropriétaires autorisent également la création d'une terrasse sur ladite zone (lot nouvellement créé) et la pose de claustra (aluminium, bois et/ou végétale) pour délimiter celle-ci situé à l'arrière du bâtiment D.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) ainsi qu'à la vente desdites parties communes conformément à la présente résolution votée et sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,

- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°1 résolution 19 et 20 :

- Plan de masse du rez-de-chaussée avec implantation de la parties communes objet de la cession,

- Vue aérienne,

- Reportage photographique,

- Photographie avec zones délimitées,

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 7 copropriétaires dont 6 en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701), RAYMOND Florian (73),

Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité de voix de tous les copropriétaires

Question n° 21

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, d'un « droit à bâtir » à hauteur de 28 m² à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°21 sur la partie commune acquise dans la résolution précédente.

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession d'un « droit à bâtir » à hauteur de 28 m², à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°21, propriété de la SCI CORREIA BOUVERY, également propriétaire du lot n°20.

Ce droit a déjà été concédé à plusieurs copropriétaires par le passé pour des surfaces équivalentes ou supérieures, notamment en 2015.

Les copropriétaires autorisent par principe ce droit. Néanmoins, le propriétaire du lot n°21 devra :

- Obtenir une autorisation administrative (permis de construire) purgé de tous recours qu'il s'engage à remettre au Syndic dès purge de celui-ci.

- Faire réaliser les travaux dans les « Règles de l'Art » par des artisans qualifiés,

- Fournir au Syndic l'Assurance Dommages-Ouvrages des intervenants en amont du démarrage des travaux,

- Fournir au Syndic l'Assurance Décennales des intervenants en amont du démarrage des travaux,

- Exécuter lesdits travaux sous le contrôle du Syndic,

- Se conformément à toutes la réglementation en vigueur.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°1 résolution n°19 et 20 :

- Plan de masse du rez-de-chaussée avec implantation de la parties communes objet du droit à bâtir.

- Vue aérienne

- Reportage photographique

- Photographie avec zones délimitées

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir à déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) quand les travaux auront été réalisés conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Résolution rejetée à l'article 26 revotée à l'article 26-1

Question n° 21 a

Vote pour le recours à la passerelle de majorité.

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, d'un « droit à bâtir » à hauteur de 28 m² à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°21 sur la partie commune acquise dans la résolution précédente.

Conditions de majorité de l'Article 26-1.

La majorité de l'article 25 n'ayant pas été obtenu lors du vote de la résolution précédente, et les conditions de l'article 26-1 (suivant le code de la copropriété) étant réunies, la résolution précédente fera donc l'objet d'un nouveau vote à la majorité de l'article 25.

L'assemblée accepte l'utilisation de la passerelle de majorité.

Les copropriétaires autorisent la cession d'un « droit à bâtir » à hauteur de 28 m², à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°21, propriété de la SCI CORREIA BOUVERY, également propriétaire du lot n°20.

Ce droit a déjà été concédé à plusieurs copropriétaires par le passé pour des surfaces équivalentes ou supérieures, notamment en 2015.

Les copropriétaires autorisent par principe ce droit. Néanmoins, le propriétaire du lot n°21 devra :

nb

- Obtenir une autorisation administrative (permis de construire) purgé de tous recours qu'il s'engage à remettre au Syndic dès purge de celui-ci.
- Faire réaliser les travaux dans les « Règles de l'Art » par des artisans qualifiés,
- Fournir au Syndic l'Assurance Dommages-Ouvrages des intervenants en amont du démarrage des travaux,
- Fournir au Syndic l'Assurance Décennales des intervenants en amont du démarrage des travaux,
- Exécuter lesdits travaux sous le contrôle du Syndic,
- Se conformer à toutes la réglementation en vigueur.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°1 résolution n°19 et 20 :
- Plan de masse du rez-de-chaussée avec implantation de la parties communes objet du droit à bâtir.
- Vue aérienne
- Reportage photographique
- Photographie avec zones délimitées

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir à déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) quand les travaux auront été réalisés conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701), RAYMOND Florian (73),

Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité de voix de tous les copropriétaires

Question n° 22

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, de procéder à la création d'une ouverture dans le mur à l'Est du bâtiment D à l'arrière du lot n°21, ainsi que la pose d'une vitrine ou d'une menuiserie dans ledit ouvrant (modification d'aspect de façade).

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la création d'une ouverture dans le mur à l'Est du bâtiment D prévu a cet effet, au-devant du lot n°21. Cette ouverture permettra la pose d'une vitrine ou d'une menuiserie ouvrant à l'arrière du bâtiment D, au-devant du lot n°21.

La structure du bâtiment ne sera pas affectée puisque la construction le permet aisément à l'origine par des piliers « maitres » de part et d'autre de la zone, ainsi que sur la partie supérieure (linteau béton). Il existe d'ailleurs déjà des ouvertures sur cette partie.

Les copropriétaires autorisent par principe ce droit. Néanmoins, le propriétaire devra :

- Obtenir une autorisation administrative (déclaration préalable) purgée de tous recours qu'il s'engage à remettre au Syndic dès purge de celle-ci.
- Faire réaliser les travaux dans les « Règles de l'Art » par des artisans qualifiés,
- Fournir au Syndic l'Assurance Dommages-Ouvrages des intervenants,
- Fournir au Syndic l'Assurance Décennales des intervenants,
- Exécuter lesdits travaux sous le contrôle du Syndic,
- Se conformer à toutes la réglementation en vigueur.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°2 Résolution n°21 :
- Reportage photographique
- Insertion graphique du projet
- Photographie avec zones délimitées

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la modification de menuiseries et création de menuiserie a déjà été octroyés à plusieurs copropriétaires. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) quand les travaux auront été réalisés conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge les frais liés inhérent au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Résolution rejetée à l'article 26 revotée à l'article 26-1

Question n° 22 a

Vote pour le recours à la passerelle de majorité.

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°21 (M. CORREIA) et ses ayant droit, de procéder à la création d'une ouverture dans le mur à l'Est du bâtiment D à l'arrière du lot n°21, ainsi que la pose d'une vitrine ou d'une menuiserie dans ledit ouvrant (modification d'aspect de façade).

Conditions de majorité de l'Article 26-1.

La majorité de l'article 25 n'ayant pas été obtenu lors du vote de la résolution précédente, et les conditions de l'article 26-1 (suivant le code de la copropriété) étant réunies, la résolution précédente fera donc l'objet d'un nouveau vote à la majorité de l'article 25.

L'assemblée accepte l'utilisation de la passerelle de majorité.

NB

Les copropriétaires autorisent la création d'une ouverture dans le mur à l'Est du bâtiment D prévu à cet effet, au-devant du lot n°21. Cette ouverture permettra la pose d'une vitrine ou d'une menuiserie ouvrant à l'arrière du bâtiment D, au-devant du lot n°21.

La structure du bâtiment ne sera pas affectée puisque la construction le permet aisément à l'origine par des piliers « maitres » de part et d'autre de la zone, ainsi que sur la partie supérieure (linteau béton). Il existe d'ailleurs déjà des ouvertures sur cette partie.

Les copropriétaires autorisent par principe ce droit. Néanmoins, le propriétaire devra :

- Obtenir une autorisation administrative (déclaration préalable) purgée de tous recours qu'il s'engage à remettre au Syndic dès purge de celle-ci.
- Faire réaliser les travaux dans les « Règles de l'Art » par des artisans qualifiés,
- Fournir au Syndic l'Assurance Dommages-Ouvrages des intervenants,
- Fournir au Syndic l'Assurance Décennales des intervenants,
- Exécuter lesdits travaux sous le contrôle du Syndic,
- Se conformer à toutes la réglementation en vigueur.

Pièces jointes :

- Pièce annexe n°2 Résolution n°21 :
- Reportage photographique
- Insertion graphique du projet
- Photographie avec zones délimitées

NB : Il est rappelé aux copropriétaires que la modification de menuiseries et création de menuiserie a déjà été octroyés à plusieurs copropriétaires. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refusé à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs. Les tribunaux ont de nombreuses fois jugés des situations similaires au profit du ou des copropriétaires lésés.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) quand les travaux auront été réalisés conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge les frais liés inhérent au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701), RAYMOND Florian (73),

Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité de voix de tous les copropriétaires

Question n° 23

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°7 (STE YDE) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur de 14 m2 situé à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°7 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur de 14 m2 à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°7, propriété de la STE YDE.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyer pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,
- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.
- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession.

NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refuser à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Résolution rejetée à l'article 26 revotée à l'article 26-1

Question n° 23 a

Vote pour le recours à la passerelle de majorité.

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°7 (STE YDE) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur de 14 m2 situé à l'Est du bâtiment D, à l'arrière du lot n°7 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26-1.

La majorité de l'article 25 n'ayant pas été obtenu lors du vote de la résolution précédente, et les conditions de l'article 26-1 (suivant le code de la copropriété) étant réunies, la résolution précédente fera donc l'objet d'un nouveau vote à la majorité de l'article 25.

L'assemblée accepte l'utilisation de la passerelle de majorité.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur de 14 m2 à l'Est du bâtiment D, au-devant du lot n°7, propriété de la STE YDE.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyer pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,

NB

- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession.

NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refuser à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Vote(nt) **POUR** : 8 copropriétaire(s) totalisant **5808 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **CONTRE** : 2 copropriétaire(s) totalisant **774 / 10000** tantièmes.

Ont voté contre : POUPINEAU CHANTAL (701), RAYMOND Florian (73),

Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité de voix de tous les copropriétaires

Question n° 24

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°1 (SCI 2 VALLON) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur d envrion 30 m2 situé au du bâtiment A, à l'arrière du lot n°1 pour l'euro symbolique.

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur d'envrion 30 m2 à l'arrière du bâtiment A.

Cette cession à « l'euro symbolique » a déjà été octroyer pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,

- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.

- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : courrier et plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession.

L'assemblée a décidé de s'abstenir pour cette résolution et propose un rendez-vous sur place pour vérifier la largeur du passage permettant l'accès au local CADDY MALIN. Un nouveau projet sera proposé à la prochaine assemblée à la suite de la réunion.

NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refuser à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Partent en cours de résolution : RAYMOND Florian (73) (19:21:00) -

Vote(nt) **POUR** : 2 copropriétaire(s) totalisant **1520 / 10000** tantièmes. Ont voté pour : 2 VALLON (502), MENNELLA Valérie (1018),

Vote(nt) **CONTRE** : 1 copropriétaire(s) totalisant **701 / 10000** tantièmes.

Vote(nt) **ABSTENTION** : 6 copropriétaire(s) totalisant **4288 / 10000** tantièmes.

Se sont abstenus : 2LA (2009), BELFORTE Maurice (244), CORREIA BOUVERVY (613), DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514), SAINT-SORNY Camille (347), YDE (561),

Faute de représentativité suffisante pour débattre à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965, la résolution est rejetée.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 19h42.

Le président

Le secrétaire

Monsieur BELFORTE Maurice

LE SYNDIC

19.7.2023

1/3

ARTICLE 42 de la loi du 10.07.1965 complété de l'ART 14 loi du 31.12.1985

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux visant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.